宁夏诚泰建设工程有限公司“10•11”机械伤害一般生产安全事

时间：2024-06-24　　来源：大武口区应急管理局　　访问量：484

宁夏诚泰建设工程有限公司“10·11”机械伤害一般生产安全事故调查报告

2023年10月11日18:30许，位于石嘴山市大武口区星海镇枣香村工厂化南美白对虾养殖项目工地上，发生1起机械伤害事故，致1人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经大武口区人民政府批准，成立了由区应急管理局分局、区总工会、区农业农村和水务局等相关部门负责人组成的宁夏诚泰建设工程有限公司“10·11”机械伤害一般生产安全事故调查组，邀请区纪调查程序，对该起事故进行调查处理并提交事故调查报告。因事故责任方宁夏众鑫商品混凝土有限公司及法定代表人安*科不服大武口区人民政府程有限公司“10·11”机械伤害一般生产安全事故调查报告的批复》（石大政批复〔2023〕18号），于2024年2月23日向石嘴山市人民政府申请行政复政复议决定书》（〔2024〕15号和〔2024〕16号），撤销大武口区人民政府于2023年12月13日作出的《大武口区人民政府关于宁夏诚泰建设工程有报告的批复》（石大政批复〔2023〕18号），责令大武口区人民政府60日内重新作出具体行政行为。2024年6月11日，大武口区人民政府办公室撤建设工程有限公司“10·11”机械伤害一般生产安全事故调查报告》。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，按照石嘴山市人民政府《行政复议决定书》的要求，经大武口区应急管理局、区住房城乡建设和交通局、市公安局大武口区分局、区总工会、区农业农村和水务局等相关部门负责人组成的宁夏诚泰建设工程有限组，邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加事故调查，启动调查程序，对该起事故进行调查处理。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）建设单位（发包方）。石嘴山市大武口区星海镇人民政府。

（二）实施单位（发包方）。石嘴山市大武口区星海镇枣香村股份经济合作社，成立于2019年7月25日，法定代表人赵*军，统一社会信用代码经营与管理、集体资源开发与利用、农村生产发展与服务、财务管理与利益分配等。

（三）承建单位。宁夏诚泰建设工程有限公司，成立于2021年1月7日，法定代表人李*俊，统一社会信用代码为91641200MA76LBHX8J。经施工；家具安装和维修服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁。许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承消防设施工程施工；施工专业作业。《安全生产许可证》编号（宁）JZ安许证字〔2021〕003829，许可范围：建筑施工，有效期：2021年4月22日至房和城乡建设厅。《建筑业企业资格证书》证号编号：D364040711，有效期至2026年4月27日，资质类别及等级为建筑工程施工总承包叁级、公路叁级、市政公用工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级钢结构工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业基工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务不分等级，发证机关为宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会建设和交通局。

（四）监理单位。银川正恒工程管理有限公司，成立于2001年6月8日，法定代表人谢*迟，统一社会信用代码为916401007150823378。经营围经营）；工程招标代理；政府采购项目代理及咨询服务；建筑工程监理；市政公用工程监理；建设工程咨询管理、技术咨询。该项目实际监理人书，编号：00427903，注册专业：市政公用工程、农林工程）

（五）混凝土提供单位。宁夏众鑫商品混凝土有限公司，成立于2019年10月25日，法定代表人安*科，统一社会信用代码为91640200MA76G物）。一般经营范围：生态恢复及生态保护服务；五金产品批发；建筑材料销售；水泥制品销售；电子元器件批发；日用百货销售；化工产品销售；石灰和石膏销售；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；水泥制品制造；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件

（六）车辆及驾驶员情况。涉事车辆宁B15398号牌混凝土泵车，品牌型号：中联牌ZLJ5422THB125-47型，车辆识别代号：LZVABGI12270×2500×3980mm，额定载重量41850kg；注册日期：2009年4月9日；机动车所有人：石嘴山市申磊混凝土有限公司，登记住所：宁夏回族自治买中国人寿财产保险股份有限公司宁夏回族自治区分公司强制保险，车辆保险时间：2023年5月19日至2024年5月18日。

经调查，2019年9月5日，该混凝土泵车由石嘴山市申磊混凝土有限公司出售给自然人李*，身份证号：640203**********，因该车辆存在抵书》。协议约定使用车辆过程中发生任何事故或事件，均由李*承担全部责任。李*系宁B15398号牌混凝土泵车的实际所有人，雇佣泵车司机宋*及众鑫商品混凝土有限公司，车辆和司机宋*及操作员丁*均由该公司统一管理使用。李*与宁夏众鑫商品混凝土有限公司未签订租赁及相关协议，双公司用商品混凝土核算支付给李*，用于泵车使用费用（含泵车驾驶人员和操作人员工资）。

1.混凝土泵车驾驶员：宋*，男，1980年4月25日出生，住址为宁夏回族自治区石嘴山市大武口区******；初次领取驾驶证日期：1998年9月14日至2024年9月14日。

2.混凝土泵车操作员：丁*，男，1989年5月6日出生，住址为宁夏回族自治区石嘴山市大武口区******；初次领取驾驶证日期：2011年3月4日2027年3月4日；持有建筑工程机械行业职业技能培训操作证，岗位名称：混凝土泵车操作，级别：高级，证书编号：BJJJ20220406SD1275，发证日年4月。

（七）死者情况

岳*银，男，回族，身份证号：640221**********，63岁，现住址为宁夏回族自治区石嘴山市平罗县******。由宁夏诚泰建设工程有限公员）雇佣同乡的岳*银、罗*红、金*荣等10人从事工程施工工作，约定每日工资300元，按月结付。

二、相关方关系及合同签署概况

（一）基本情况。石嘴山市星海镇枣香村工厂化南美白对虾养殖项目于2023年6月30日取得大武口区发展和改革局关于《石嘴山市星海镇复》（石大发改审发〔2023〕84号），该项目建设地址位于枣香村四合院组，工程概算总投资668.39万元。2023年8月3日通过中国招投标公共服务ZB第034号），2023年8月22日由宁夏诚泰建设工程有限公司中标。

（二）相关方关系及合同签署概况。2023年8月23日，发包方与宁夏诚泰建设工程有限公司签订了《石嘴山市星海镇枣香村工厂化南美白对武口区星海镇枣香村股份经济合作社具体组织实施，由宁夏诚泰建设工程有限公司负责施工。发包方与银川正恒工程管理有限公司签订了《石嘴山设工程监理合同，由银川正恒工程管理有限公司履行监理职能。

宁夏诚泰建设工程有限公司施工建设过程中需要进行混凝土浇筑作业，由其公司现场施工负责人王忠孝，通过电话联系宁夏众鑫商品混凝土送浇筑作业（双方未签订合法有效的混凝土配送相关合同）。宁夏众鑫商品混凝土有限公司提供的商混结算单显示含泵送，宁夏诚泰建设工程有限显示含泵送。

宁夏众鑫商品混凝土有限公司无混凝土泵车，使用租赁自然人李*的混凝土泵车（宁B15398），并安排李*雇佣的司机宋*及操作员丁*开展混关合同）。

三、安全生产管理情况

（一）建设单位（石嘴山市大武口区星海镇人民政府、石嘴山市大武口区星海镇枣香村股份经济合作社）。星海镇人民政府于2023年9月21日庆节”期间安全生产工作的通知》，安排部署了辖区内设施农业及涉农企业安全生产及消防安全工作；星海镇枣香村村委会于2023年8月27日组织召安全生产会议；9月9日联合设计方、监理方开展工地基础验槽安全检查工作；9月26日组织建设单位、审计方在施工工地开展图纸会审及安全生产作。

（二）承建单位。宁夏诚泰建设工程有限公司制定了《全员生产责任制清单》，开展了隐患排查，建立了《项目部隐患排查记录表》，提供该项目驻工地施工质量安全管理人员如下：项目经理张*（取得了二级建造师注册证书，编号：宁26242010201103599），安全员马*（取得了建筑考核合格证，编号：宁建安C3（2019）0001926）。

（三）监理单位。银川正恒工程管理有限公司开展了现场隐患排查，组织召开了相关会议，制定了该项目《旁站监理方案》、《监理规划》承建单位下达了《监理工程师通知书》3份。实际监理人员为沈*龙（取得了注册监理工程师注册执业证书，编号：00427903）。

（四）混凝土提供单位。宁夏众鑫商品混凝土有限公司制定了《车队管理制度》、《安全手册》。未制定《混凝土泵送施工方案》，混凝土调度人员，浇筑过程中未对模板和支架进行观察和维护[1]。

四、事故发生经过、救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

10月11日，该项目因需开展虾池墙体、基础垫层等混凝土浇筑作业，现场施工负责人王*孝电话联系宁夏众鑫商品混凝土有限公司供应混凝土，宁夏众鑫商品混凝土有限公司调度，驾驶宁B15398的混凝土泵车到达石嘴山市星海镇枣香村工厂化南美白对虾养殖项目施工工地，泵车驾驶员宋*于1车支腿工作后，开始在暖棚虾池墙体进行混凝土泵送浇筑作业，于当日17：30许完成浇筑工作。因施工方宁夏诚泰建设工程有限公司施工现场负责送入施工现场的10吨混凝土浇筑完毕后，再组织工人收工下班。17：50分许，泵车司机宋*和泵车操作员丁*将该泵车开到储存池旁的中间位置，选腿支撑的前期准备工作。因停车位置土质松软，第一次泵车支腿工作失败，于是泵车司机宋*告知施工负责人王*孝，王*孝让宋*再次挪位置。宋*、垫在泵车左侧支腿下面完成了泵车支腿工作，但没有完全达到压实垫平支腿的作业条件便开始作业。18时许，由操作员丁*操作混凝土泵车，在养浇筑作业（长60米，宽1.2米，厚10公分），岳*银手持软管负责控制混凝土从软管出料，把持软管方向；罗*红、金*荣负责混凝土的找平和摊开工腿沉陷至松软的泥土中，导致3米高的臂架向下倾倒在地上，前臂弯头击中岳*银头部，软管绕住脖颈致岳*银倒地。

（二）应急处置情况

一同作业的罗*红、金*占荣听到响声后，看到岳*银头部被软管夹住，二人将岳*银从软管里拉出，宁夏诚泰建设工程有限公司现场施工负责50分许，120急救车到达现场，经医护人员诊断，岳*银已无生命体征。宁夏诚泰建设工程有限公司现场施工负责人王*孝随即拨打110报警。接报后应急管理局、区住建交通局、星海镇等相关部门人员赶赴现场进行处置。

（三）善后处置情况

2023年10月12日凌晨3时许，死者家属与事故责任企业达成一次性赔偿协议，并将赔偿款汇入指定账户。根据家属意愿，死者已由家属运回户

五、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失约160万元。

六、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

1.混凝土泵车左侧支腿的支撑地面为未压实的回填土，土质松软，泵车臂架升至36米距离进行泵送浇筑作业，导致整个泵车受力向泵车左前车后尾翘起距地面2米，导致事故发生。

2.混凝土泵车操作员丁*、混凝土泵车驾驶员宋*未对泵车作业现场环境进行充分评估确认，施工场地地质情况风险辨识不清；未对支腿底部发现左前支腿倾斜的事故隐患后，对地面支撑基础处理未做到规范到位，未能彻底消除支腿倾斜的事故隐患，导致进行泵送作业时，泵车左前腿陷泵管浇筑的施工人员岳*银头部，导致岳*银死亡。

（二）间接原因

（1）混凝土泵车现场作业的安全管理缺位。宁夏众鑫商品混凝土有限公司未制定《混凝土泵送施工方案》，未设置专门的指挥和组织施工程中未观察模板和支腿稳固情况。宁夏诚泰建设工程有限公司项目经理张*、现场施工负责人王*孝在泵车作业前及浇筑作业时未对项目工程混凝土事发当日项目作业现场安全管理人员未开展安全巡查检查。

（2）混凝土泵车的内控管理有漏洞。宁夏众鑫商品混凝土有限公司未制定外出作业人员安全管理制度，未督促混凝土泵车操作员严格执行流程不明确。现场操作人员就地取材、凭经验选位，未按照混凝土泵送施工技术规程规范操作。

（3）施工现场统筹协调不到位。宁夏诚泰建设工程有限公司统筹协调不到位，施工现场管理混乱，混凝土泵车在第一次支撑支腿失败后，重新更换支撑位置进行浇筑作业，未对支撑后的位置进行辨识和确认，也未采取有效措施消除事故隐患，项目未执行《建筑施工安全检查标准》（主要道路及材料加工区地面应硬化处理。项目经理及安全员未制止砼泵车操作人员的违规操作行为，未及时发现事故隐患并停止砼浇筑作业。

（4）未组织安全技术交底。10月11日混凝土泵车浇筑作业时，宁夏诚泰建设工程有限公司未对泵车操作员丁*和泵车驾驶员宋*作业现场的危险因

（三）事故性质

经调查认定，宁夏诚泰建设工程有限公司“10·11”机械伤害是一起一般生产安全责任事故[2]。

七、事故责任的认定以及对事故者的处理建议

根据事故调查结果，依据相关法律法规的规定，对事故发生单位及相关责任人员处理建议如下:

（一）对事故相关责任人的责任认定及处理建议

1.丁*。作为混凝土泵车操作员，未认真履行岗位安全职责，未对泵车作业现场环境进行充分评估确认，未将混凝土泵车停放在平整坚实的业，未采取安全可靠的处理措施彻底消除事故隐患；泵车泵送作业过程中，泵车左前支腿发生倾斜时，未及时发现和发出警示，对本次事故的发生法》第一百三十四条[3]之规定，涉嫌重大责任事故罪，建议移送属地公安机关进行立案调查。

2.宋*。作为混凝土泵车驾驶员，未认真履行岗位安全职责，未对泵车作业现场环境进行充分评估确认，未将混凝土泵车停放在平整坚实的业，未采取安全可靠的处理措施彻底消除事故隐患，泵车泵送作业过程中，泵车左前支腿发生倾斜时，未及时发现和发出警示，对本次事故的发生法》第一百三十四条[4]之规定，涉嫌重大责任事故罪，建议移送属地公安机关进行立案调查。

3.李*俊。作为宁夏诚泰建设工程有限公司法定代表人，未督促、检查施工项目的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对本次事全生产法》第二十一条第五款[5]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款[6]之规定，建议由区应急管理局对其处以25000元的

4.安*科。宁夏众鑫商品混凝土有限公司主要负责人，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[7]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]之规款。（108493×40%=43397元）

5.张*。作为星海镇枣香村工厂化南美白对虾养殖项目经理，对外来入场作业的混凝土泵车统一协调管理不到位，对本次事故的发生负有责任。违第二款[9]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[10]之规定，建议由区应急管理局对其处以8000元的罚款。

（二）对事故相关单位的责任认定及处理建议

1.宁夏众鑫商品混凝土有限公司。作为混凝土泵车的直接使用和管理单位，安全生产主体责任未落实，未明确混凝土泵车驾驶员、操作员等健全，未制定外出作业人员安全管理制度，日常安全生产检查管理不到位，未督促员工严格执行混凝土泵车安全操作规程，事故当天未委派车队管支腿支撑位置，未能及时发现和制止违规作业行为，对本次事故的发生负有主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款[1民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[13]之规定，建议由区应急管理局对其处以31万元的罚款。

2.宁夏诚泰建设工程有限公司。作为事故项目施工承包单位，未做到对项目工地进行统筹协调，未将混凝土泵车纳入工程施工现场主要机械出现缺失现象，事故时间段无项目安全管理人员开展安全巡查，对本次事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第产法》第一百零三条第二款[15]之规定，建议由区应急管理局对其处以4.9万元的罚款。

3.星海镇人民政府。作为建设单位，存在履行安全生产职责不力的问题，没有专题研究枣香村工厂化南美白对虾养殖项目建设施工安全事宜；存监督管理不严、履职不到位的问题，根据《宁夏回族自治区安全生产行政责任规定》，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“属府分别向区委、区人民政府作出书面检查[16]。

八、事故防范和整改措施

1.宁夏众鑫商品混凝土有限公司要深刻吸取本次事故教训，认真开展问题整改。**一是**要层层落实公司全员安全生产责任制，明确公司混凝土岗位职责，强化安全生产责任制落实情况的监督考核；**二是**要制定混凝土泵车驾驶员、操作员、调度员等外出作业人员的安全管理制度，切实加强土泵车安全操作规程，严格按照泵车支腿安全支撑和防护规范作业，并全面开展相关人员的安全教育培训和安全技术交底；**四是**要强化日常安全生强混凝土泵车的日常维护保养检测，及时发现和制止员工缺岗缺位、违章指挥、违反操作规程作业等不安全行为。

2.宁夏诚泰建设工程有限公司要统筹做好项目工地的施工安全工作，加大外来作业人员的安全教育，强化外来车辆的现场协调管理，加大安查大整顿活动，及时消除工地各类事故隐患。

3.星海镇人民政府、枣香村委会要认真吸取事故教训，举一反三，严格按照“三管三必须”和“谁主管谁负责”“谁审批谁监管”的要求，隐患整治力度，及时消除安全隐患，有效防范各类安全生产事故发生。

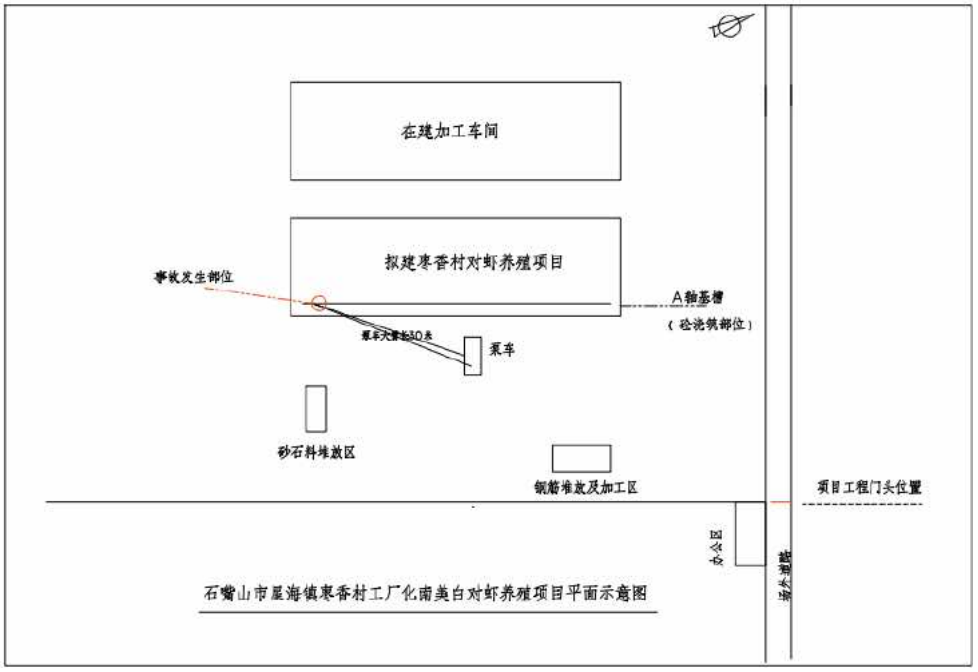
4.农业、住建等各行管部门要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的法定职责，认真吸取事故教训排查专项整治，认真履行安全生产行业监管职责，加强行业安全生产监管工作，预防减少各类违法违规违章行为发生，为各类建设工程项目安全生

“10.11”事故调查组

2024年6月12日

附件：

施工现场平面示意图



[1] 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011 3.1.1混凝土泵送施工方案应根据混凝土工程特点、浇筑工程量、拌合物特性以及浇筑进度等[

5.1.1混凝土泵送施工现场，应配备通信联络配备，并应设专门的指挥和组织施工的调度人员。

7.2.1用于泵送混凝土的模板及其支承件的设计，应考虑混凝土泵送浇筑施工所产生的附加作用力，并按实际工况对模板及其支承件进行强度、进行观察和维护，发现异常情况应及时进行处理。

[2] **《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条** 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

[3] **《中华人民共和国刑法》第一百三十四条**【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[4] **《中华人民共和国刑法》第一百三十四条**【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[5] **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款** 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6] **《中华人民共和国安全生产法》第九十四条** 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。**《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准（2020版）》【裁量基准】**违反前款履行第一项至第七项中任一项职责的，处二万元以上三万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上七万元以下的罚款。

[7] **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项** 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[8] **《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项** 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[9] **《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款** 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发

[10] **《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款** 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任停产停业整顿。

[11] **《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款** 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标

[12]**《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款** 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负职工代表大会报告。

[13]**《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项** 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[14] **《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款** 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发

[15] **《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款** 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任停产停业整顿。

[16] **《中国共产党问责条例》第八条第一款第一项** 对党组织的问责，根据危害程度以及具体情况，可以采取以下方式：（一）检查。责令作

扫一扫在手机上查看当前页面